

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°04 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE.
Concession de service - Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire : Déclaration d'infructuosité.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que lors de sa séance en date du 06 février 2024, le Conseil municipal avait autorisé Madame la Maire à lancer une procédure de concession de services pour l'exploitation des mobiliers urbains.

Il précise qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié au BOAMP du 04 juillet 2024 au 04 octobre 2024.

Il indique qu'à l'issue de cette publication aucune entreprise n'a déposé de candidature ni d'offre.

En conséquence il propose de déclarer la procédure sans suite pour cause d'infructuosité selon le principe de l'abandon de procédure pour cause d'infructuosité trouvant son fondement dans l'articles R. 2185-1 du code de la Commande Publique.

En outre, souhaitant que le projet soit mis en œuvre, tel qu'il avait été défini et présenté initialement et afin de désigner une entreprise, il propose conformément à l'article L.2122-2 du Code de la Commande Publique complété par l'article R.2122-2, de passer par un marché sans publicité ni mise en concurrence.

En effet, en application de l'article R. 2122-2 du Code de la Commande Publique, sous réserve que les conditions initiales du marché public ne soient

pas substantiellement modifiées, l'acheteur peut avoir recours à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, si, par ailleurs, les conditions suivantes sont réunies :

- La procédure initialement suivie a été :

Pour un pouvoir adjudicateur : un appel d'offres ouvert, un appel d'offres restreint ou une procédure adaptée en application du 1°, du 3° et du 4° de l'article R. 2123-1 du code ;

- La déclaration sans suite pour cause d'infructuosité est justifiée par le fait que :

Aucune candidature n'a été déposée dans les délais prescrits par les documents de la consultation ou seules des candidatures irrecevables au sens de l'article R. 2144-7 du code ont été présentées dans les délais.

Aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits ou seules des offres inappropriées au sens de l'article L. 2152-4 du code ont été présentées dans ces délais.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) DECLARE à l'unanimité, la procédure sans suite pour cause d'infructuosité

2°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence.

3°) NOTE que les conditions initiales du marché public n'ont pas été substantiellement modifiées.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024